



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission)

Protokoll der 8. Sitzung

Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission)

Berlin, den 17. Dezember 2025, 18:00 Uhr

Paul-Löbe-Haus

2.200

Vorsitz: Michael Hose, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1 öffentlich Seite 4

Fachgespräch zum Thema: „Pflegekinder zwischen Familie und Staat“

Tagesordnungspunkt 2 nicht öffentlich Seite 23

Stellungnahme der Kinderkommission zum Themenkomplex „Sharenting und Kinderinfluencer – Kommerzialisierung von Kindheit“

Tagesordnungspunkt 3 nicht öffentlich Seite 24

Beratung zum Vernetzungstreffen mit den Kinderkommissionen und Kinderbeauftragten der Länder



Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission)

Tagesordnungspunkt 4 nicht öffentlich Seite 24

Pressemitteilung zur Aktion anlässlich des
Red Hand Days

Tagesordnungspunkt 5 nicht öffentlich Seite 24

Verschiedenes

Mitglieder des Ausschusses

	Ordentliche Mitglieder	Anwesenheit	Stellvertretende Mitglieder	Anwesenheit
CDU/CSU	Hose, Michael	ja	Zeulner, Emmi	nein
AfD	Rudzka, Angela	nein	Rathert, Dr. Anna	nein
SPD	Reichardt, Truels	ja	Rump, Daniela	nein
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN	Slawik, Nyke	ja	Fischer, Simone	nein
Die Linke	Gohlke, Nicole	ja	Köktürk, Cansin	nein

Sachverständige

	Anwesenheit
Büscher, Ingo	ja
Clasen, Christian	ja
Hinrichs-Clasen, Ulrike	ja
Jeng, Jesse	ja
Litzel, Susanne	ja



Wortprotokoll

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Der **Vorsitzende**: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, ich begrüße Sie zur 8. Sitzung der Kinderkommission.

Für diese Sitzung hat sich Frau Dr. Rathert von der AfD-Fraktion entschuldigt, weil sie einen Redeeinsatz hat und im Plenum anwesend sein muss.

Die Tagesordnung für die heutige Sitzung ist Ihnen fristgerecht zugegangen, und wir haben heute ein öffentliches Fachgespräch.

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit, sich per Video zuzuschalten. Das haben auch schon Menschen getan. Die begrüßen wir auch sehr herzlich. Hallo an den Bildschirmen.

Wir beginnen heute mit dem TOP 1, dem öffentlichen Fachgespräch zum Thema „Pflegekinder zwischen Familie und Staat“. Dann sprechen wir in TOP 2 kurz über unsere Stellungnahmen zum Sharenting. TOP 3, reden wir über das Vernetzungstreffen. TOP 4, Red Hand Day, und dann haben wir noch Verschiedenes. Gibt es noch Anmerkungen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Dann können wir so verfahren.

Tagesordnungspunkt 1 öffentlich

Fachgespräch zum Thema: „Pflegekinder zwischen Familie und Staat“

Der **Vorsitzende**: Wir sind schon beim öffentlichen Fachgespräch, wie gerade angekündigt, „Pflegekinder zwischen Familie und Staat“. Ich bin sehr dankbar, dass wir dazu Gäste haben, dazu gleich mehr.

Ich weise erst einmal ausdrücklich darauf hin, dass wir heute eine öffentliche Sitzung haben, die live übertragen und aufgezeichnet wird. Voraussichtlich wird das ab morgen auf www.bundestag.de und YouTube abrufbar sein.

Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll des Fachgesprächs erstellen zu können. Über die restliche Sitzung wird dann ein Beschlussprotokoll erstellt. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein.

Jetzt begrüße ich herzlich zu unserem Fachgespräch. Zum einen Herrn Ingo Büscher, er ist Pflegevater. Hallo, ich grüße Sie, schön, dass Sie da sind.

Dann haben wir Ulrike Hinrichs-Clasen und Christian Clasen, beide Mitwirkende bei der Allianz für Pflegekinder. Schön, dass Sie da sind, hallo.

Dann haben wir Jesse Jeng, er ist ehemaliges Pflegekind. Grüße Sie, hallo.

Dann haben wir noch Susanne Litzel von der Stiftung EmMi LuebesKind. Sie können ja dann nochmal erklären, für was das steht.

Wir haben vereinbart, dass Sie alle circa fünf Minuten für ein Eingangsstatement haben. Danach ist es hier so gängige Praxis, dass wir dann einfach in eine Frage-Antwort-Runde kommen und Sie natürlich Gelegenheit haben, noch weitere Punkte zu besprechen. Wir versuchen es nur am Anfang komprimiert zu machen, damit wir dann auch wirklich ins Gespräch kommen können.

Wir haben ein Zeitfenster bis ungefähr 19:30 Uhr, weil dann tatsächlich wir auch alle noch ins Plenum müssen, heute Abend auch noch ein Kinder- und Jugendthema besprechen.

So, dann keine weitere Vorrede mehr. Wenn es keine Fragen oder Anmerkungen gibt, dann würde



ich bitten, dass wir der Reihe nach, wie ich es gerade vorgelesen habe vorgehen. Herr Büscher, Sie sind dran.

Ingo Büscher: Gut, hallo. Ja, ich bin Pflegevater, sehr glücklicher Pflegevater, aber nicht allein. Ich bin mit einem Mann zusammen und wir hatten einen Kinderwunsch und haben uns den schon vor über 20 Jahren erfüllt. Wir haben sechs Kinder aufgenommen, davon sind fünf Pflegekinder, und die waren drei Monate bis zweieinhalb Jahre alt, als wir sie aufgenommen haben. Unsere Erfahrung war aber auch so, dass je älter sie waren, desto schwieriger es eigentlich auch war mit den Kindern. Ich habe mir immer schon gewünscht, dass die Kinderrechte viel mehr in den Fokus kommen und das Kindeswohl viel mehr in den Fokus kommt, also dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, damit die einfach einen ganz anderen Status haben.

Alle unsere Kinder haben den erhöhten Pflegebedarf, also zwei haben eine Behinderung, andere hatten psychische Störungen und Lernschwierigkeiten, einmal genetisch bedingt schon, aber auch durch das Großwerden in den ersten Jahren bei den leiblichen Eltern. Das war halt einfach schon ein anstrengender Weg, diese ganzen Wege, die man machen muss, um diesem Kind gerecht zu werden, um das Beste für die Kinder irgendwie zu generieren. Aber wie das so ist, das ist so meine Herzensangelegenheit gewesen. Ich bin Sozialpädagoge, hatte diesen Kinderwunsch und konnte zum Glück, weil ich beim Senat hier gearbeitet habe als Angestellter, auch immer die Elternzeit nehmen, also ich war zehn, zwölf Jahre in der Elternzeit. Das war auch wieder ein Problem, das hatte natürlich wieder auch finanzielle Schwierigkeiten, also Thema Elterngeld, Sie kennen diese ganzen Themen. Oder auch diese, wie soll man sagen, bevor die Kinder zu uns kamen, dieser lange Weg, weil die Familienrichter und Richterinnen so langsam entschieden haben. Das sind alles so Themen, die ich heute gerne so ein bisschen mit Ihnen auch besprechen möchte und auch für die Kinder irgendwie eine andere Lösung finden möchte. Das so weit eigentlich.

Vielleicht eins noch, wir haben multikulturelle Kinder, wir sind wirklich eine Familie. Wir haben

zwei afrikanische Kinder, wir haben zwei asiatische Kinder und zwei Kinder aus Brandenburg. Was natürlich wieder bedeutet, das Thema Rassismus ist auch unser Alltagsthema gewesen, aber trotzdem, es ist toll, wenn die Kinder kommen und da sind, wo sie bedingungslos geliebt werden, sie erblühen alle. Das ist so das, was mich das immer weitermachen lässt. Seit einem Jahr mache ich auch jetzt Krisenpflege. Also ich habe letztes Jahr zum ersten Mal Krisenpflege gemacht, da kam ein vier Tage altes Baby zu mir, und das ist jetzt erst im Oktober ausgezogen, also 20 Monate waren es. Das war auch ein Prozess, Sie können mich alles fragen, ich erzähle. Es war wirklich sehr, sehr schön und auch sehr schwierig, dieses Kind wieder loszulassen. Es ist zum Glück glücklich ausgegangen, weil er ganz tolle neue Pflegeeltern gefunden hat. Trotzdem war dieser Prozess einfach so lange, und unsere ganze Familie, wir haben alle wirklich Rotz und Wasser geheult die ersten Wochen, als er auszog. Aber heute haben wir ihn gerade wieder gesehen, das zweite Mal, und ich bin jetzt Opa Ingo. Also ich bleibe in seiner Familie. Soweit erst mal. Danke.

Der **Vorsitzende:** Vielen Dank, dann glaube ich, spreche ich im Namen aller: Unser tiefster Respekt, also wer so viel tut für andere Menschen, vor allem für Kinder, wirklich großer Respekt.

Frau Hinrichs-Clasen, Herr Clasen, wer fängt an? Bitte schön.

Ulrike Hinrichs-Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ja, ich kann gerne anfangen. Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, mein Name ist Ulrike Hinrichs, ich bin Pflegemutter mit meinem Mann zusammen. Wir haben drei Pflegekinder, die wir alle, kurz nach der Geburt aufgenommen haben. Zwillinge, das war der erste Schlag sozusagen vor fast zwölf Jahren, und zwar direkt aus dem Krankenhaus zwei Kinder mit afrikanischem Hintergrund. Und dann zwei Jahre später haben wir noch mal einen kleinen Nachzügler. Der ist jetzt neun Jahre, drei Jungs. Also ich lebe jetzt in einem reinen Männerhaushalt, und auch der Nachzügler hat auch Migrationshintergrund. Die Mutter kommt aus Sri Lanka. Ich selbst bin ein Adoptivkind, und wir wollten eigentlich immer Kinder haben, blieben dann auch

kinderlos und haben dann gesagt, das sollte nicht so bleiben. Also wir wollten immer gerne eine Familie sein und auch eine große. Deswegen haben wir diese drei Kinder aufgenommen, sind auch sehr glückliche Pflegeeltern.

Mir sind eigentlich zwei Themen heute wichtig, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Zum einen, glaube ich, ist die soziale Familie ein ganz wichtiger Schlüssel in der Frage, wie gehen wir mit Pflegekindern um? Da sehen wir eigentlich immer noch Defizite, gerade wenn es ums Kindeswohl geht. Also wir als Pflegeeltern haben eigentlich kaum Befugnisse, wenn es um gerichtliche Termine und solche Geschichten geht, wenn es noch leibliche Eltern gibt. Das können wir auch gern noch ein bisschen erörtern, wie bei uns die Situation ist mit den leiblichen Eltern.

Das Zweite, was ich mindestens auch genauso wichtig finde, ist, wir haben eigentlich ein echtes Imageproblem bei Pflegekindern. Wir haben immer, wenn irgendwelche Sachen passieren, Negativberichterstattung, also wenn irgendwelche Kinder in irgendwelchen Autos vergessen wurden und es ist 40 Grad warm und es ist zufällig ein Pflegekind oder ein Adoptivkind, dann wird das immer sofort betont in einen Kontext gestellt. Ich möchte eigentlich, dass wir sehr, sehr stark daran arbeiten, dass wir dieses Medienbild verändern. Ich begrüße auch sehr, dass die Bundesregierung jetzt eine eigene Kampagne zu Pflegekindern hat, hat die Ministerin ja vorgestellt, die jetzt startet. Ich glaube, dass wir da noch viel mehr Support brauchen, um dieses Thema in einen positiven Spin zu bekommen. Ich glaube, dann, mein Mann wird gleich noch ein bisschen was zu den Zahlen sagen, wird es möglicherweise auch gelingen, dass wir mehr Pflegekinder in die Pflegefamilien übermitteln können, weil ich auch glaube, und uns geht es genauso, wir sind sehr glückliche Pflegeeltern. Wir haben auch das Glück, dass wir bei den Kindern eigentlich so gut wie keine Vorbelastungen haben, dadurch, dass die so früh zu uns gekommen sind. Aber es zeigt einem dann natürlich auch, welche Chancen man den Kindern geben kann. Darum sind eben diese soziale Familie und das Kindeswohl ebenso wichtig. Also das sind so die Themen, die mich bewegen.

Christian Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal ganz kurz abrunden, warum ist das Thema Pflegeeltern so wichtig? Gesamtgesellschaftlich, neben natürlich den vielen, vielen Einzelschicksalen. Uns fehlen ja 4 000 Pflegeeltern pro Jahr. Jeden Tag werden 100 Kinder wegen akuter Kindwohlgefährdung in Obhut geräumt. Das sind knapp 35 000 Kinder. Aus den 35 000 Inobhutnahmen folgen 15 000 Sorgerechtsentzüge. Das heißt, für 15 000 Kinder jedes Jahr werden neue Elternhäuser gesucht. Es gibt aber nicht genug Pflegeeltern. Es gibt sogar immer weniger Pflegeeltern. Das heißt, diese Kinder müssen entweder zurück zu ihren überforderten Eltern oder sie gehen ins Kinderheim. Zehn Jahre und jünger haben wir 20 000 Kinder in Kinderheimen. Allein 1 000 Kinder, die kleiner als ein Jahr alt sind. Das sind eigentlich eher Zustände wie bei Oliver Twist und nicht wie in einem Wohlfahrtsstaat. Die Zahl muss man mal sacken lassen. Vielleicht noch als Abrundung, hochgerechnet allein durch die Unterbringung in den sehr teuren Kinderheimen entstehen den Kommunen Mehrkosten in Milliardenhöhe. Also ein Heimplatz für ein Kind ohne erhöhten Betreuungsaufwand kostet ungefähr 100 000, etwas mehr als 100 000 Euro. Wenn Sie den Pflegekindergeldsatz zurechnen, kostet das die Pflegeeltern vielleicht 12 000 im Jahr. Also es ist auch ein riesiges finanzielles Problem für die Kommunen. Es wächst an. Es ist wirklich dramatisch.

Warum gibt es zu wenig Pflegeeltern in Deutschland? Ich glaube, einerseits schlicht und ergreifend wissen zu wenig Menschen davon. Also auch gerade die eine Million ungewollt kinderlosen Paare wissen gar nicht, dass man Pflegeeltern werden kann. Es ist alles sehr stark auf Adoption fokussiert. Ich begrüße auch hier die Kampagne. Oft laufen die Verfahren von Adoption und Pflegekinderdienst parallel. Wir haben inzwischen in Berlin erfahren, man darf gar nicht beide Prozesse parallel betreten. Also wenn man sich für Adoption anmeldet, kann man sich nicht für Pflegekinder anmelden. Das ist ja absurd eigentlich. Also da werden Mauern hochgehalten, die es gar nicht gibt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, meine Frau hat das gerade schon gesagt, sind auch so, dass es für die Pflegefamilien in vielen, vielen kleinen Themen viele Stolpersteine gibt. Wir können das nachher noch vielleicht vertiefen, was die sind. Also

man hat vor Gericht kein Vertretungs- und kein Beschwerderecht. Kinder dürfen keinen Namensänderungsantrag stellen, wenn es die leiblichen Eltern gibt und so weiter. Aber das geht jetzt glaube ich zu weit.

Ich glaube, dass diese bundesgesetzliche Ebene, und deshalb sind wir auch hier, dass man da viele kleine Stellschrauben hat, um die Rahmenbedingungen für Pflegeeltern zu verbessern, denn die besten Promotoren von Pflegeelternschaft sind natürlich glückliche und zufriedene Pflegeeltern. Danke.

Der **Vorsitzende**: Vielen, vielen Dank. Als nächstes Herr Jeng, bitte schön.

Jesse Jeng: Herzlichen Dank, dass ich mich heute hier einbringen darf. Mein Name ist Jesse Jeng. Ich bin 37 Jahre alt und bin als Pflegekind groß geworden. Das bedeutet, ich hatte bis zu meinem 18. Lebensjahr einen Vormund beim Jugendamt, war auch regelmäßig da und bringe jetzt heute mal so ein bisschen die Perspektive ein, wie das so aus Pflegekind-Sicht im System aussieht.

Ich gehörte, jetzt heute würde man wahrscheinlich sagen, zu den 15 000 Kindern, die aus Kindeswohlgefährdungsgründen aus der Familie genommen wurden. Ich bin in Hannover geboren. Mein Vater war afrikanischer Einwanderer, meine Mutter Deutsche. Beide hatten Probleme mit Substanzmissbrauch, sodass ich bis ungefähr zu meinem ersten Lebensjahr in meiner leiblichen Familie war und dann mit der Hilfe der Polizei nach zwei Tagen alleine in der Wohnung aus der Wohnung geholt wurde. Mein kleiner Bruder und ich, wir waren dann selbst auch substanzabhängig nach unserer Geburt und hätten dann quasi zu den Kindern gehört, die wahrscheinlich mit psychologischen Vorbelastungen, so hätte man es wahrscheinlich gelabelt, auch ausgestattet wurden. Ich bin dann bis ungefähr zweieinhalb im Kinderheim gewesen, in Langenhagen bei Hannover. Dann hat mich meine Familie gefunden. Ein deutsches Ehepaar. Die haben mich dann bis zu meinem 18. Lebensjahr aufgezogen. Mit der Hilfe natürlich auch des Jugendamts, der Betreuung und allem Drum und Dran. Somit kann ich sagen, dass ich bis zum gewissen Grad

ein Investment Case dieser Solidargemeinschaft bin. Das sehe ich auch wirklich so. Das treibt mich eigentlich auch jeden Tag um in dem, was ich tue. Mir ist total klar, dass diese Solidargemeinschaft Deutschland, wo man Kinder nicht einfach auf der Straße lässt, dass die viel in mich investiert hat und dass ich viele der Möglichkeiten, die ich erhalten habe, auch diesem System verdanke, und daher auch mein Wunsch, dieses System vielleicht ein bisschen besser zu machen. Dementsprechend konnte ich dann studieren, Abitur machen, Bundeswehrdienst leisten, habe ein eigenes Unternehmen und über die Investments stehen wir für über 600 Mitarbeiter. Das heißt also, dieser Erfolg war dann möglich. Woran hat das gelegen? Ich würde tatsächlich sagen, das Thema Pflege und Pflegefamilie ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Wenn ich ans Kinderheim denke und das vergleiche mit der Pflegefamilie, möchte ich eigentlich jeden, der selbst Kinder hat, vielleicht mal fragen, ob die Betreuung irgendwie nachts um 24 Uhr oder was endet. Oder ob man die vielleicht im Schichtdienst besser machen kann als in dieser absoluten Verantwortung von Eltern. Die Menschen im Kinderheim tun viel, genauso wie professionelle Betreuer auch in Kita und in anderen Einrichtungen. Aber wenn es nachts blitzt und das Kind hat Angst, jeder, der hier Kinder hat, weiß, was das für Eltern bedeutet. Dann muss man da sein. Dann ist die Bezugsperson oder die Bezugspersonen sind diejenigen, die helfen.

Deswegen möchte ich eben auch auf das Thema der sozialen Familie eingehen und möchte wirklich da auch gerne zu Fragen einladen. Aber um einmal so ein Stück weit meine Conclusio voranzuschieben: Eine Familie in dem Umfeld, in dem sie ist, mit Nachbarn, mit Freunden, mit sozialer Einbettung, mit Erfahrungen der Pflegeeltern im Zweifel – das ist etwas, was einem Kind eine Sicherheit gibt, eine Sicherheit, irgendwo zu Hause zu sein. Natürlich ist diese Sicherheit bis zum gewissen Grad eine Illusion, die möchte jeder, alle Eltern möchten das ihren Kindern geben. Aber das ist wichtig. Diese Sicherheit zu stärken wäre sicherlich etwas, was sehr, sehr hilfreich sein könnte, damit sich diese Beziehungen entwickeln.

Ich habe mir auch die Zahlen im Vorfeld angeguckt. Es hat mich erschrocken. Es sind mehr

Kinder im Kinderheim als in Pflegefamilien. Das kann uns doch nicht wirklich zufrieden zurücklassen. Es gibt genug Dokumentationen da draußen, die kann man sich im ZDF und überall angucken, was das teilweise eben auch für Orte sind, wo Kinder dann eben auch hinmüssen. Der Hintergrund ist, dass über Pflegeeltern eben letztlich immer ein Damoklesschwert hängt, aber auch über den Kindern, dass man vielleicht nicht zu nah rangeht. Denn wenn das Kind irgendwann wieder wegmuss, dann ist das ein großer, großer Schmerz.

Deswegen werde ich heute hier plädieren, ich möchte dem auch vorweggreifen, für eine Begutachtungsperiode, in der Gerichte, aber auch Gutachter, das Entstehen einer sozialen Familie möglicherweise entsprechend dokumentieren, überwachen, beurteilen. Aber es sollte einen Punkt geben, wo das Damoklesschwert gehoben wird. Denn auch bei mir hat meine leibliche Mutter versucht, uns zurückzubekommen. Es war knapp. Sie ist danach auch nach dem Methadonprogramm wieder drogensüchtig geworden. Ich will mir nicht vorstellen, was mit mir und meinem kleinen Bruder passiert wäre, wenn wir zurück hätten müssen. Deswegen glaube ich, es ergibt Sinn, die soziale Familie zu stärken.

Der **Vorsitzende:** Vielen herzlichen Dank und Frau Litzel, bitte.

Susanne Litzel (Stiftung EmMi LuebesKind gGmbH): Ich darf vielleicht noch kurz anfügen, dass Frau Hinrichs-Clasen, Herr Clasen und ich uns in der Allianz für Pflegekinder zusammengetan haben, ganz bewusst, um den Status von Pflegekindern zu verbessern, aber vor allem, um das Image der Pflegefamilien zu verbessern, der Pflegekinder zu verbessern und eben auch das Modell Pflegefamilie attraktiv zu machen. Das ist unser Anliegen. Wir sind ein locker organisierter Verband von drei, vier Elternpaaren, die eben auch Pflegekinder haben oder bereits adoptierte Pflegekinder haben. Das ist der Hintergrund unseres Kennens hier, das vielleicht vorwegzuschicken.

Ich vertrete hier offiziell die Stiftung EmMi LuebesKind. Der Name kommt von unseren vier Pflegekindern. Die heißen Emily, Michelle,

Dominic und Marcel Kind. Klingt ein bisschen wie eine alte, reiche Dame, EmMi LuebesKind, aber es ist keine alte, reiche Dame. Ein Arbeitstitel, der sich dann am Schluss verfestigt hat, wie das ja oft so ist.

Wir haben drei dieser Kinder inzwischen adoptiert. Im Alter zwischen 14 und 18 haben wir sie adoptiert, bekommen haben wir sie im Alter zwischen vier und sechs, also relativ spät. Wir waren auch schon alte Eltern, um das hinzuzufügen. Wir haben dann bei der Aufnahme dieser Pflegekinder mit deren Werdegang und im Austausch natürlich mit anderen Pflegefamilien entdeckt, dass nicht nur das Pflegefamilienthema, das Rückführungsthema ein Riesenproblem ist, das Image, sondern dass auch der Übergang der Menschen, die mit 18 aus der Obhut entlassen werden. Das kennen Sie von der letzten Sitzung wahrscheinlich, da waren ja sicher Careleaver da, bis die dann endlich im Erwachsenenleben ankommen, das ist eine Riesenherausforderung. Die wird sozusagen staatlich mehr oder weniger nicht gelöst. Ich glaube, man kann schlichtweg sagen, die wird nicht gelöst. Diese Pflegekinder, in die so viel investiert wurde, fallen aus dem Raster und landen tatsächlich trotz Schulabschlüssen oft in der Obdachlosigkeit und in prekären Situationen. Das vorwegzuschicken.

Das hat uns bewogen, meinen Mann und mich, eine Stiftung zu gründen, um genau diese Personengruppe zu unterstützen. Wir haben auch ein Haus in Mitte gebaut, in der Littenstraße, wo im Moment Careleaver übernachten können, wenn sie in Berlin Aufenthalt haben, kostenlos, indem wir aber auch viele Organisationen pro bono ihre Sitzungen und ihr Treffen machen lassen. Wir finanzieren das durch Spenden, also rein privat durch Spenden, aber auch durch wirtschaftliche Vermietung in diesem Haus, sodass wir da auf einem ganz guten Wege sind. Langfristig ist eigentlich unser Ziel, für Careleaver Stipendienprogramme aufzulegen, die dann vielleicht zwei, drei Monate im Haus leben und dann auch Seminare für, wie lege ich mein Geld an, wie bekomme ich eine Wohnung, wie kann ich mich immatrikulieren, wie kriege ich eine Ausbildung und so weiter, solche Kurse kriegen. Das ist das langfristige Ziel. Das Haus ist erst seit zwei Jahren eröffnet, also es geht nicht alles auf einmal, aber das ist unser Ziel.

Wir arbeiten auch eng mit dem Verein Careleaver e.V. zusammen, den haben Sie sicher kennengelernt das letzte Mal. Da kennen Sie sicher ja auch diese unfassbare Geschichte, dass vielleicht vor acht Jahren noch die Careleaver, wenn sie zu arbeiten begannen, 75 Prozent ihres Gehalts an den Staat zurückführen mussten. Unvorstellbar. Dann reduzierte sich das auf 25 Prozent und jetzt ist es seit zwei Jahren, glaube ich, aufgehoben. Es ist seit zwei Jahren erst aufgehoben, durch unglaublich massiven politischen Druck tatsächlich. Deswegen sind wir auch hier. Um Druck zu machen. Das muss man sich mal vorstellen, so was. Und zwar mit der Begründung, dass diese Kinder den Staat so viel gekostet haben. Das ist unglaublich.

Ich denke, jetzt zum Abschluss noch ein paar wichtige Dinge, die wir sehen im Verhältnis zu den Careleavern. Vielleicht haben die dasselbe gesagt, ich wage es trotzdem. Also ich denke, dass wir eine einheitliche, eindeutige und klar definierte Hilfe für diesen Übergang brauchen. In manchen Jugendämtern passiert das ganz wunderbar, in manchen gar nicht. Es ist eine Glückssache, welchen Mitarbeiter man gerade hat. Es ist die komplette Glückssache. Es gibt keine einheitliche Definition und keine einheitliche Organisation. Es hängt von den Betreuern, von den Arbeitskapazitäten tatsächlich ab und von der Verantwortung der einzelnen Personen, die dort sind. Es gibt mögliche Maßnahmen, aber die werden eben nicht immer eingeleitet.

Zum Zweiten ist es ganz wichtig, dass besonders Careleaver, vielleicht auch andere Personengruppen, aber auch besonders Careleaver, völlig unabhängig von den Ursprungseltern Bürgergeld, BAföG oder sonstige Unterstützungen beziehen können sollten. Weil diese Ursprungsfamilien sind entweder nicht handhabbar, die trifft man nicht. Oder es sind eben auch ganz große psychische Probleme, wenn Missbrauch war, wenn Gewalt stattgefunden hat. Auf diese Eltern wieder zugehen, um einen BAföG-Antrag unterschreiben zu lassen, das ist Hammer. Das ist wirklich Hammer, kann ich nur sagen.

Das Dritte ist, wir müssen diese Personengruppe, nicht nur die Pflegekinder, sondern auch die Careleaver, wirklich stärker in den politischen

Fokus rücken. Das ist eine völlig unerkannte Gruppe ohne Lobby eigentlich. Es ist ja auch kein Wunder, weil sie einfach nicht auftauchen. Jetzt durch den Careleaver e.V., vor allem tauchen sie natürlich etwas besser auf. Sie haben dankenswerterweise das Thema auch aufgegriffen. Diese Gruppe müssen wir stärken, weil sie oft tatsächlich ganz gute Schulabschlüsse haben und auch was wollen, aber einfach dann verzweifeln im Anschluss an diese Pflegesituationen. Das ist eigentlich so das, was wir verfolgen und auch durchsetzen wollen. Danke.

Der Vorsitzende: Vielen herzlichen Dank. Tatsächlich haben wir diese Schilderung genauso beim letzten Mal bekommen und genau diese Punkte auch aufgegriffen. Ich glaube, es war Frau Slawik, die heute im Ausschuss auch nochmal gefragt hat, wie da jetzt der aktuelle Stand ist. Die zuständige Staatssekretärin hat auch nochmal gesagt, dass dieses Thema jetzt natürlich im Rahmen der Gesetzesnovellen, die wir da erwarten, auch aufgenommen ist. Was das konkret bedeutet, werden wir sehen. Aber genau so, deswegen haben wir das ja hier auch aufgegriffen und sind auch Ihnen jetzt nochmal dankbar. Denn das sind ja genau die Punkte, die wir auch zumindest der Regierung als bedenkenswert mitgeben wollen. Das haben Sie jetzt gemacht. Das haben wir letzte Woche gemacht. Das hat jetzt auch dazu geführt, dass die Careleaver letzte Woche ganz zufällig, weil wir ja zur Abstimmung mussten, auch noch mit der Staatssekretärin auf dem Flur reden konnten. Mit dem Bundeskanzler haben sie sich nicht getraut, der war auf dem Flur, aber das ist eine andere Geschichte.

Gut, also kommen wir zu den Fragen.

Ich würde ganz kurz noch eine Eingangsfrage stellen, weil mich das interessiert. Sie haben jetzt sehr persönliche Dinge erzählt, auch schon einige allgemeingültige. Mich würde jetzt nochmal interessieren, an alle gerne, die sich berufen fühlen: Welche konkreten rechtlichen Nachteile haben Pflegeeltern, die sie gerne beheben wollen würden? Also was sind konkret die Dinge, wo Sie sagen, das trifft uns als Pflegeeltern oder als ehemaliges Pflegekind? Da fühlen wir uns benachteiligt im Vergleich zu anderen Gruppen. Da würde ich vielleicht

nochmal ansetzen wollen. Bitte schön.

Ulrike Hinrichs-Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ja, da kann ich, glaube ich, für alle sprechen. Wir haben eigentlich vier Punkte, die im Zentrum stehen, wenn es um die Stärkung der sozialen Familie geht. Wir haben es ja auch schon angesprochen in den kurzen Statements. Wir müssen oder wir möchten gerne, dass die Rechte der sozialen Familie gestärkt werden und dass wir zum Beispiel auch eine aktive Rolle bekommen bei gerichtlichen Verfahren, also in diesem Rechtsweg. Wenn es Probleme gibt mit Umgang, mit anderen Dingen, die die Kinder betreffen, haben wir im Prinzip als Pflegefamilie, so werden wir ja gesehen, was ich auch irgendwie schon einen ziemlich ernüchternden Begriff finde, haben wir eben keine Rechte, dort tätig zu werden. Wir sind immer auch bei Verfahren, die schon laufen, wenn zum Beispiel, wie Jesse Jeng das erzählt hat, leibliche Eltern versuchen, die Kinder zurückzubekommen, das war bei uns übrigens auch ein Thema, dann sind wir bei Gericht darauf angewiesen, dass der Richter uns überhaupt zuzieht. Also wir können nicht sagen, wir wollen uns dazu äußern. Das ist, glaube ich, eine Stellung, die wir nicht gut finden.

Das Zweite ist, wir erleben das gerade bei uns in der Familie: Unsere Kinder sind ja zwölf und neun, oder zehn fast. Die Kinder hadern alle mit ihrem Namen. Also die haben ja den Namen der leiblichen Eltern. Bei den Zwillingen ist es, nur, dass sie es vielleicht verstehen, so gewesen, dass sie den Namen der Mutter tragen, die aber sofort gar nicht mehr verfügbar war. Später kam noch der Vater ins Spiel. Der heißt aber anders als die Kinder. Das heißt, die Kinder tragen jetzt einen Namen einer Person, die sie faktisch gar nicht kennen, und leben in einer sozialen Familie, die auch anders heißt. Sie wollen unbedingt jetzt schon so heißen wie wir. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Also diesen Antrag können wir wiederum nicht stellen, weil wir ja nicht diejenigen sind, die vor Gericht diese Ermächtigung haben. Über solche Fragen brauchen wir einfach mehr Kompetenz als Pflegeeltern, auch für das Kindeswohl der Kinder – also Name ist ein ganz wichtiges Identifikationsmerkmal für die Kinder. Und wenn die von sich aus schon sagen, wir wollen jetzt Clasen heißen zum Beispiel, und die wollen das auch auf ihren

Hausaufgaben und auf ihrem T-Shirt beim Sport und so weiter, dann muss man jetzt im Moment tricksen, indem wir mit der Schule sprechen und sagen, geht das nicht trotzdem? Die meisten machen es auch, aber es ist ja trotzdem komisch. Auch die Pässe und so – also diese Namensrechte.

Das Gleiche gilt im Übrigen auch beim dauerhaften Verbleib in den Pflegefamilien. Wir glauben, wenn wie bei uns, aber auch in vielen Fällen wie bei Jesse Jeng, die Kinder sehr lange schon in den Familien leben, gehört es ja zum Kindeswohl dazu, dass man eigentlich einen Bindungsabbruch erzeugen würde und das Kindeswohl gefährdet, wenn die wieder zu ihren leiblichen Eltern zurückmüssen, aus welchen Gründen auch immer. Allein diese Unsicherheit, da sind wir der Auffassung, man müsste eigentlich nach einer gewissen Zeit, zwei Jahre oder was man sich da als Frist setzen kann, den Prozess umkehren und müsste eigentlich den Nachweis erbringen, dass der Verbleib in der sozialen Familie deutlich schlechter wäre als eine Rückführung zu den leiblichen Eltern. Da haben wir also noch diesen Disconnect zwischen den Rechten der leiblichen Eltern und der sozialen Familie.

Wir möchten gerne, dass die Adoptionsverfahren beschleunigt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben das Problem, dass – warum wollen wir überhaupt adoptieren – wenn uns zum Beispiel jetzt was passieren würde, also in diesem Pflegeverhältnis, dann könnten unsere Kinder derzeit nichts erben, weil auf die Erbschaft hätten sofort die leiblichen Eltern Zugriff, die ja meistens Sozialfälle sind, da muss man sich nichts vormachen. Wir haben überhaupt gar keine rechtliche Absicherung für die. Wir haben das jetzt ein bisschen anders lösen können, weil wir einen Treuhänder eingesetzt haben. Es ist ja auch so eine Wenn-Dann-Geschichte. Die Adoption bringt die Kinder einfach in die Situation, dass sie dann diese Anerkennung haben und das Geld dann auch nicht wieder abgeben müssen. Wir haben jetzt ja sogar das Problem, dass wir für die Kinder noch nicht mal – die kommen jetzt in so ein Alter und wollen gerne auch ein Konto haben und solche Sachen. Das muss man sich mal vorstellen, das können die aber alles nicht haben, weil der Zugriff für die leiblichen Eltern vorhanden wäre. Deswegen gibt es

dafür überhaupt gar keinen Rahmen. Also es ist auch so aus dem Alltag. Es fängt ja mit Handy-Verträgen an und allem Möglichen. Ihr könnt da noch viel mehr berichten bei älteren Kindern.

Das Letzte, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass bei Volljährigkeit eben die Kinder nicht aus den Systemen fallen. Der Punkt ist ja hinreichend gemacht worden. Vor dieser Herausforderung stehen wir alle. Wenn die Kinder nicht adoptiert sind, fallen die komplett aus den Systemen raus. Ich finde es ehrlich gestanden auch ein Unding. Bei unseren Kindern wäre das ja dann, wenn alles gut läuft, gehen die vielleicht auch mal ins Studium oder machen Abitur. Zumindest sind sie jetzt schon mal auf Schulen, wo das möglich ist. So, und dann müssen die, wenn die 18 werden, plötzlich ihre leiblichen Eltern, die sie möglicherweise gar nicht kennen, fragen: Kriege ich jetzt eure Steuererklärung für einen BAföG-Antrag? Also ist ja ein Witz, muss man ganz ehrlich sagen. Eigentlich ist doch das, was wir alle hoffentlich hier politisch wollen, zu sagen, wir müssen doch die Kinder sind aus einer Spirale rausbekommen. Ich finde, Jesse hat das ja sehr, sehr schön berichtet. Da müssen wir eigentlich alles dafür tun, dass man den Kindern nicht irgendwie auf diesem Weg wieder eine Benachteiligung zukommen lässt. Es sind ja nicht alle so gut aufgestellt wie wir, muss man auch noch mal sagen. Wir haben uns ja schon organisiert und sind, glaube ich, auch so, dass wir das gut formulieren können. Es gibt unheimlich viele Eltern. Wir haben parlamentarische Abende. Ich kann Sie nur einladen, wir machen das in dem Haus bei Frau Litzel, vorbeizukommen und mal so einen parlamentarischen Abend zu erleben, weil da schlagen einem diese Emotionalitäten von Eltern entgegen, die vielleicht nicht so eine starke Stimme wie wir haben. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was wir vielleicht auf diese Art und Weise lösen müssen, damit sich das verbessert.

Ingo Büscher: Alles richtig, was Sie sagen, alles richtig.

. Was uns geholfen hat, ist, dass wir gleich oder ziemlich schnell immer die Vormundschaft beantragt haben für die Kinder, damit wir dann auch entscheiden konnten. Wir hatten im Nachhinein

eigentlich das Glück, dass von unseren Eltern vier gar keinen Kontakt wollten, also die Kinder ihre leiblichen Eltern gar nicht kennenlernten. Die eine Mutter war so psychisch krank, dass sie dann auch wegfiel, und die andere ist leider gestorben aufgrund ihrer Alkoholerkrankung. Aber durch diese Vormundschaft, die wir hatten, konnten wir eben zu vielem entscheiden. Also die haben ganz schnell – es ist zwar immer ein Kampf gewesen, aber die Namensänderung, die sie angesprochen haben, das war mit den Mitarbeitern. Es ist auch immer so ein Ding gewesen, die einen sagt: Nein, der Ursprungsname ist so wichtig. Aber warum soll das so wichtig sein? Weil die Mutter mal mit einem Mann verheiratet war, der Schulze hieß und jetzt gar nicht mehr Schulze hieß und wieder ihren Mädchennamen angenommen hat und die Kinder meinen Namen annehmen wollten. Also wir haben das geschafft. Alle Kinder konnten meinen Namen annehmen, oder wir haben es auch geschafft, dass zwei von den Eltern uns die elterliche Sorge gerichtlich übertragen haben, weil sie gar keinen Kontakt zu den Kindern haben wollten. Vielleicht kann man das ja auch so machen, dass generell bei Dauerpflege die Eltern nach einer gewissen Zeit die Vormundschaft haben. Privatvormundschaft geht ja, glaube ich, immer noch vor Amtsvormundschaft. Ich hoffe, das ist noch so. Also es war dann immer komisch, wenn der Amtsvormund zu uns kam, einmal im Monat einen Kaffee trank und es eigentlich nichts zu besprechen gab. Ja, aber ist doch furchtbar. Und weil das bei uns auch so war, habe ich gedacht, nee, machen wir nicht mehr. Wir haben die Vormundschaft.

Susanne Litzel (Stiftung EmMi LuebesKind gGmbH): Ja, ich glaube, wir müssen uns klarmachen, das ist ein wichtiges Anliegen von uns aus, das hat Christian Clasen nur angerissen. Es gibt eine Million Kinderlose oder Paare, die ein Kind wollen und keines haben. Es gibt ganz viele Menschen, die sich zu einer Adoption melden, und es werden insgesamt in ganz Deutschland einschließlich der Stiefvater-Adoption 1 000 Kinder zur Adoption freigeben, 1 000. Das heißt, wenn ich ein Kind haben will und sage, für mich kommt nur die Adoption in Frage, ist das eine No-Option, weil es nicht passieren wird. Das wird nicht passieren. Das ist 0,000 Prozent von den Menschen. Nur allein in Berlin melden sich pro Woche fünf, sechs Personen, die ein Kind adoptieren wollen.

So, wir müssen also, das ist ein großes Anliegen, diese Menschen, die adoptieren wollen und die einen Kinderwunsch haben und vielleicht schon die zehnte, elfte Kinderwunschbehandlung hinter sich haben, solche Menschen kenne ich und die sind nicht zu wenige, die müssen wir dahingehend beeinflussen, dass sie sich auf ein Pflegekind einlassen. Das können wir aber nur, wenn wir ihnen klar machen, sie können eine Dauerpflegschaft übernehmen und sie müssen keine Angst haben, dieses Kind rückzuführen. Auch, und das muss ich noch mal sagen, auf der Webseite des Bundesministeriums steht, das Ziel der Pflegestelle ist, gemeinsam mit dem Jugendamt das Kind wieder in die Ursprungsfamilie zu bringen. Ich habe es auch schon an das Ministerium geschrieben, da müssen wir dringend was machen. Da steht Pflegekind, nichts zur Adoption. Unter Adoption steht dann, man könnte auch mal ein Pflegekind adoptieren. Es passiert in der Realität praktisch nicht, dass ein Pflegekind zurückgeführt wird. Das passiert nicht. Aber wenn du in der Zeitung was siehst, in den Medien, da ist ein Kampf um dieses Kind. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist das Entscheidende bei allen unseren Gesprächen immer gewesen, die Angst vor der Rückführung. Es ist nicht Ziel einer Pflegefamilie, einer Dauerpflege, das Kind zurückzuführen. Es ist das Ziel der Familie, dieses Kind zu stabilisieren und irgendwann eine solche Bindung aufzubauen, dass es dortbleiben kann. Egal was dann, sage ich mal dazu, egal was dann mit der Ursprungsfamilie ist, die können sich auch stabilisieren. Aber für das Kindeswohl, das wissen wir eindeutig aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, ist es besser, dann in der Pflegefamilie zu bleiben. Eindeutig., Dann ist es zwar verbessert, diese Situation, aber eine Rückführung ist dann auch nicht Kindeswohl-adäquat. Daran müssen wir arbeiten. Es gibt sehr viele Menschen in der Republik, die Kinder wollen. Wir haben ganz viele Kinder, die vermittelt werden müssen. Dazwischen stehen Widerstände, die wir unbedingt abschaffen müssen.

Jesse Jeng: Vielleicht nur ganz kurz als Ergänzung, weil wir müssen ja nicht das Rad neu erfinden, es gibt auch in UK etwas, das nennt sich Special Guardianship Order. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ob 26 Monate der richtige Zeitrahmen sind, um das dann schon festzulegen. Aber das ist tatsächlich die Frage, den Zeitrahmen festzulegen,

die Zuständigen, die das begutachten, also das Familiengericht zusammen mit entsprechendem Gutachter, und dann Dauerpflegeverhältnis. Nur, um das auch nochmal klarzumachen, eine leibliche Familie, eine Elternschaft, die endet ja auch nicht mit dem 18. Lebensjahr. Es ist also auch nicht so, und ich weiß ja, wo irgendwie politisch das Problem da begraben ist, es ist ja nicht so, dass wenn jetzt Kinder zum Beispiel ein Dauerpflegeverhältnis bis 18 haben, dass das irgendwie etwas daran verändert, wenn es leibliche Eltern gibt, dass das die leiblichen Eltern sind. Das heißt, es wird ja niemandem die Elternschaft weggenommen. Es geht nur um die Frage, eine soziale Familie, die de facto entstanden ist, ab einem bestimmten Zeitpunkt stabil zu belassen. Was die Kinder später machen, ist ja eine völlig andere Frage. Da kann man im Grunde nach UK gucken, die haben das, glaube ich, auch entsprechend überparteilich gut gelöst.

Der Vorsitzende: Vielen Dank. Wer möchte als Nächstes eine Frage stellen? Dann Frau Hermeier, bitte schön.

Abg. Mareike Hermeier (Die Linke): Hallo, schönen guten Abend erst mal. Vielen Dank für die Einblicke. Ich habe direkt ganz viele Fragen.

Diese Diskrepanzen, die Sie aufgezeigt haben, eigentlich jeder von Ihnen in den eigenen Beiträgen, zwischen den Befugnissen der Eltern, die maßgeblich für das Kind da sind und verantwortlich sind und Entscheidungen treffen, die sie aber nicht ohne Vormundschaft treffen können. Dazu habe ich ein paar Fragen. Beziehungsweise, wie genau könnte man das umändern? Wäre es Ihrer Ansicht nach vernünftig, die Vormundschaft eben nicht zu einem gewissen Teil beim Jugendamt zu belassen? Ist es, dass da eine Vormundschaft besteht, was es so schwierig macht? In welchen Teilbereichen wären dann Entscheidungen zu treffen? Ich finde das ja schon total schwierig. Ich bin alleinerziehend mit geteiltem Sorgerecht. Ich will das absolut nicht gleichstellen, aber es ist halt schon manchmal so, dass ich für die dämlichsten Sachen dieses A-Loch anrufen muss und mit dem wieder unweigerlich sprechen muss. Das ist für mich unangenehm, aber für Kinder, die traumatisiert sind, nicht nur unangenehm, wenn sie dann auch wieder damit zu

ihren Eltern gehen. Das wäre dann ja so ein Teilbereich, dass man sagt, für eine Schule würde ich gerne so eine Entscheidung treffen können, denn ich habe auch die Möglichkeit, darüber eine Entscheidung mit meinem Kind zu treffen, weil Sie davon sprechen, das sind Ihre Kinder. Keiner von Ihnen hat ein anderes Wort gewählt, das ist mein Pflegekind oder das ist irgendwas Temporäres. Sie sprechen von Ihren Kindern. Dahingehend dann auch Entscheidungen zu treffen, medizinisch zum Beispiel, die Schulwahl. Also was genau wären so konkrete Punkte, wo man die Bürokratie abbauen müsste?

Dann bezüglich Adoptionsverfahren. Ich glaube, Frau Litzel, Sie hatten gesagt, dass Sie auch aus dem Pflegeverhältnis hinaus adoptiert haben. Da würde mich interessieren, wie niedrigschwellig ist es oder wie niedrigschwellig müsste es sein? Mir kommt unweigerlich ein ganz doofer Gedanke. Ich weiß, wir sind alle nicht so für Abonnements, und Verbraucherschutz, aber es wäre ja ganz schön, zum Beispiel, wenn man, wenn ein Kind über mehrere Jahre als Pflegekind in der Familie verbleibt, nach einem, wäre das irgendwie eine Idee, nach einem gewissen Zeitkontinuum von fünf Jahren, das auch anzubieten oder aktiv zu verfolgen? Der Familie dann auch zu sagen, ist das etwas, was Sie sich auch dann für das Erwachsenen-Sein vorstellen können? Also dass da tatsächlich auch auf die Familien zugegangen wird und ermutigt wird. Wie ist da so der Übergang, wirklich, vom Pflegekind zur Adoption? Wie schwierig ist das? Oder haben Sie dadurch schon Hürden abgebaut, dadurch, dass Sie eben Pflegeeltern sind?

Susanne Litzel (Stiftung EmMi LuebesKind gGmbH): Also ich würde jetzt mal auf das Thema Adoption – oder möchtest Du vorher?

Christian Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ladies first.

Susanne Litzel (Stiftung EmMi LuebesKind gGmbH): Ich würde jetzt auf den zweiten Fragenkomplex eingehen wollen.

Ja, das ist nicht niedrigschwellig. Wie gedacht.

Also es ist tatsächlich gesetzlich sogar so geregelt, dass die Jugendämter nach einer bestimmten Zeit die Adoption in den Raum stellen sollen. Das tun sie aber nicht. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen. Wir wussten tatsächlich ganz lange nicht, dass das überhaupt möglich ist. Jetzt sind wir ja schon Menschen, die sich wirklich erkundigen, informieren können. Ich kann Ihnen sagen, dass es nicht niedrigschwellig war. Ab dem Zeitpunkt des Antrages, bis es dann endgültig war, vergingen drei Jahre. Obwohl ich die notarielle Einwilligung der Ursprungseltern hatte, das sind in dem Fall einige Personen, wie Sie sich vorstellen können, die auch nicht leicht aufzutreiben sind, auch nicht leicht dazu zu bringen sind, zu einem Notar zu gehen irgendwo. Das mussten wir alles selber organisieren. Von den Kosten ganz abgesehen. Das ist der kleinste Teil. Aber allein zu organisieren, dass diese Ursprungseltern zu einem Notar gehen und sich damit einverstanden erklären, da fängt es schon an. Also niedrigschwellig ist da nichts. Dann ist es tatsächlich so, wie wir in Berlin, ich kann nur von Berlin sprechen, erfahren haben, dass die Richterinnen und Richter offensichtlich überhaupt keine Handreichung oder keine Checkliste haben, was für Unterlagen sie dazu brauchen. Ich habe drei Jahre damit verbracht, immer wieder neue Forderungen, die vom Gericht ankamen, zu erfüllen, dann eine Meldebescheinigung, dann eine Meldebescheinigung mit einem Zusatz. So ging es weiter und weiter, bis ich dann eine Anwältin tatsächlich eingeschaltet habe, die es übernommen hat, weil es war nicht mehr möglich. Also es ist nicht niedrigschwellig. Und dann noch hinzuzufügen, dann war es so, als wir den Antrag gestellt haben, wurden wir plötzlich in die Senatsverwaltung für Adoption eingeladen. Beim ersten Kind war das nicht, bei den beiden anderen war das so. Dann sagten wir, wir wissen gar nicht, warum wir da sind. Jede Adoption in Berlin geht über meinen Tisch, hieß es. Die erste nicht – macht ja nichts. Also alle gehen über meinen Tisch. Dann mussten wir noch mal ein Formular ausfüllen, ein Fragebogen, als würden wir zum ersten Mal in unserem Leben Kinder aufnehmen wollen. Warum möchten Sie Kinder aufnehmen? Haben Sie mit Ihren Verwandten darüber gesprochen, dass sie ein Kind aufnehmen wollen? Also das ist nicht niedrigschwellig.

Ingo Büscher: Ich kann da auch etwas berichten.

Ich kann etwas ganz anderes berichten. Denn bei uns war es so easy. Das ist der große Unterschied. Das war nämlich das Einfache. Unser Konzept war so, bis 18, dann hört ja die Pflegschaft in der Regel auf, man kann es weiter beantragen. Aber wir haben immer gesagt, nein, wir haben mit 18 adoptiert. Wenn man mit 18 adoptiert, braucht man eben nicht die Einwilligung der leiblichen Eltern. Die werden zwar informiert, aber man braucht diese Einwilligung nicht. Das ist der große Unterschied. Das dauerte dann vom Antrag bis zur Adoption ein halbes Jahr. Wir mussten diese ganzen Gebühren bezahlen, dann sind wir eben zum Gericht gegangen und nach zwei Minuten hat der Richter gefragt, warum wollen Sie das Kind adoptieren? Dann wusste ich schon, was ich sagen muss, weil mir das wie ein eigenes ans Herz gewachsen ist. Sie wollen das auch so, meinetwegen unser Sohn oder unsere Tochter. Schon waren sie adoptiert. Die neue Geburtsurkunde kam, drei Monate später, mit unseren Namen von meinem Mann und mir. Das ist nochmal so toll gewesen, wie wichtig das für unsere Kinder war. Nicht nur für unsere, für andere. Also auch rechtlich unsere Kinder zu sein.

Einmal hat der leibliche Vater von einem unserer Söhne, der kam auf einmal an und war dagegen. Der war auch mit zugegen bei der Adoption. Da hat der Richter auch gesagt, wissen Sie, Herr A., Sie sind zwar der leibliche Vater, aber die Eltern sind Herr Büscher und Herr Halter. Da können Sie gar nichts dagegen machen. Sie können Kontakt mit Ihrem erwachsenen Sohn haben. So war es bei uns. Der Unterschied war eben, ab 18 und nicht vorher. Da war es dann eben schwieriger.

Abg. **Mareike Hermeier** (Die Linke): Entschuldigen Sie. Also es wäre dann ja auch, jetzt bei diesen kleinen Befugnissen wichtig, wenn ich jetzt so an Arztbesuche denke oder so, da war es ja vielleicht auch, oder wenn es dann schwerwiegende medizinische Entscheidungen zu treffen gibt, zum Beispiel die eine oder die andere OP, eine Art der Behandlung in schweren Erkrankungen. Es waren ja auch Pflegestufen jetzt noch mit drin. Also ab 18, das kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr identitätsstiftend dann noch ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, ebenfalls so ein Thema als Alleinerziehende ist ja auch der Name. Dass das auch so schwierig ist, dass wenn ich jetzt heirate, heißt meine Tochter

noch wie mein Ex-Mann und ich heiße wie der neue Mann und keiner heißt wie das Kind. Ach nee, wenn sie meinen Mädchennamen hat, genau.

Ingo Büscher: Das war bei uns ja auch so mit dem Namen. Alle Kinder haben meinen Namen annehmen wollen. Ich hatte zum Beispiel auch einen Vormund, der, bei uns war das, weil zum Beispiel bei einer unserer Töchter, die Mutter hatte die ganze Schwangerschaft verdrängt, sie wollte gar keinen Kontakt. Punkt. Also die hat das Kind zur Adoption freigegeben, aber weil unsere Tochter einen Gehirnschaden hat und eine Behinderung hatte, in ganz Deutschland, denn wir haben ja so ein Adoptionsverfahren in ganz Deutschland, niemand wollte dieses Kind adoptieren. Und unseren jüngsten Sohn, der ein Frühchen von 600 Gramm war, wollte auch niemand adoptieren. Wir waren dann die einzigen, und wir mussten noch kämpfen, weil mein Mann und ich da schon Anfang 50 und Mitte 50 waren, wir waren eigentlich schon zu alt, das kommt ja dann auch noch dazu, aber ich habe dann gekämpft und wir haben sie bekommen. So, Punkt, glücklicherweise. Das ist ja das Schöne.

Der **Vorsitzende:** Ich würde um Folgendes bitten, weil, das soll jetzt überhaupt nicht unsensibel sein, ich finde das total wertvoll, dass Sie von Ihren persönlichen Erfahrungen erzählen, nur, ich glaube, es ist heute besonders wichtig, dass Sie der anwesenden Bundesregierung und uns halt auch sagen, was müssen wir auf der Bundesebene hier tun. Denn das, was Sie sagen, das haben wir ja auch schon in anderen Zusammenhängen gelernt, das ist sehr stark vom Bearbeiter abhängig, auch von der Situation. Aber wir müssen ja gucken, dass wir hier eine Lösung finden, die möglichst bundesweit trägt. Deswegen würde ich noch mal bitten die Fragen von Frau Hermeier auf so einer Metaebene vielleicht noch mal zu beantworten. Herr Clasen.

Christian Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ich übernehme mal den ersten Frageteil, Frau Hermeier, vielen Dank für diese sehr konkrete Frage.

Also ich denke mal, wir haben ja schon herausgefunden, das Sorgerecht ist ein ganz großes Thema, Goldstandard ist das Sorgerecht. Viele Eltern, viele Pflegekinder leben in einer Pflegefamilie, obwohl

die Ursprungseltern noch Teile des Sorgerechts haben, das kompliziert das Ganze. Also der Goldstandard wäre natürlich, wenn es Regelungen gäbe, wo nach einem bestimmten Zeitraum das volle Sorgerecht auf die Pflegeeltern übergeht, dann würde man viele dieser Schwierigkeiten lösen können. Alternativ müsste man kleinteilig in die Gesetzesvorschriften hineingehen, das ist aber gar kein Problem, weil das in der letzten Legislaturperiode vorgesehene Kindschaftsrecht-Modernisierungsgesetz da schon Vorleistung getreten hat. Das heißt, man könnte in dem damals vorbereiteten Artikelgesetz einfach nur anhängen. Ein Beispiel, Sie haben das ja dankenswerterweise genannt, es geht um die tägliche Sorge. In der jetzigen Regelung ist es so, dass die Ursprungseltern weitgehende Entscheidungsrechte haben. Also wenn es um die Frage der Schulwahl geht, ob das Kind eine Zahnschulspange tragen soll, ob es gepiekt werden soll, Frisur, Impfungen also eine ganze Reihe, und die Ursprungseltern sind natürlich zum Teil sehr weit weg von der Lebenswirklichkeit der Pflegekinder. Da plädieren wir dafür, dass man die Mitbestimmungsrechte in umfangreiche Informationsrechte umwandelt. Das heißt, die Ursprungseltern sollen natürlich erfahren, was passiert, aber im Grunde bei so wichtigen Entscheidungen wie die Schulwahl oder Impfung nicht mitentscheiden oder Entscheidungen nicht verhindern können zum Beispiel. Das ist ein großes Thema, womit man viel in diesem Gestaltungsraum lösen könnte. Das ist die Hauptpriorität.

Die anderen Punkte hatte meine Frau ja schon erwähnt. Es geht auch nochmal darum, dass die Eltern bei sämtlichen Rechtsverfahren als Partei zugelassen sind. Automatisch. Mit Beschwerderecht, Berufungsrecht und Antragsrecht. Das ist jetzt nicht der Fall. Wenn über die Umgänge verhandelt wird, wenn über das Sorgerecht der Ursprungseltern verhandelt wird, sind die Pflegeeltern nicht automatisch Partei des Gerichtsverfahrens.

Das zweite Thema, das uns sehr am Herzen liegt, das Namensantragsrecht, hatten wir schon angesprochen. Wir plädieren für eine Art von Namensmündigkeit für Pflegekinder. Das heißt, dass zumindest ab dem zwölften Lebensjahr die Pflegekinder in ihrem Namen selbst diesen Antrag stellen können. Die Entscheidung trifft ja sowieso nachher ein Richter. Das heißt, es geht ja nur um die

Möglichkeit, einen Antrag stellen zu können.

Das sind so die drei großen Dinge. Wir können das auch nochmal nachreichen. Der Goldstandard ist im Prinzip, dass das gesamte Sorgerecht nach einem Zeitpunkt X auf die Pflegeeltern übergeht. Und wenn das nicht geht, behelfsmäßig müsste man kleine, einzelteilige Regelungen nachjustieren.

Ingo Büscher: Ich habe noch eine Idee. Eines unserer Kinder hatte ausländische Eltern. Das ist ja auch immer ein großes Thema, wenn die Eltern nicht deutsch sind. Unsere Tochter fragt immer, wieso bin ich nicht deutsch? Die Mutter war vermutlich ukrainisch, der Vater war vermutlich aus Bangladesch. Sie hatte zwar einen Paragrafen und konnte nicht ausgebürgert werden, aber sie konnte eigentlich keine Namensänderung machen und sie konnte nicht eingebürgert werden. Das war ein Akt, das zu schaffen, denn der damalige Vormund hat gesagt, das geht nicht, Herr Büscher. Dann haben sie ein Kind, das aber sagt, ich bin doch aber deutsch, Papa, und ich will doch so heißen wie du. Wir haben es denn geschafft, das ist ein langer Weg gewesen, dass sie einen anderen Paragrafen bekommen hat, wo sie dann den Namen ändern und eingebürgert werden konnte und glücklich war wie Bolle. Aber das sind ja auch viele Kinder, die in dieser Situation groß werden.

Ulrike Hinrichs-Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ja, ich würde noch mal gerne ergänzen zu dem Verbleib in der Pflegefamilie, weil hier ja noch mal sehr klar dargestellt wurde, dass das eigentlich der Hauptgrund ist, warum Pflegekinder gar nicht zu Pflegeeltern kommen, weil die Eltern, also die eigentlich den Kinderwunsch haben, sich am Ende davon zurückziehen. Das ist eigentlich das Hauptthema. Das ist ja etwas, was man möglicherweise im Knackpunkt lösen müsste. Ich glaube, wenn es um die Frage Dauerpflege geht und auch um die Frage, wie früh kommen Kinder in die Familie, also wie bei uns jetzt in sehr jungen Jahren, da muss man sich vielleicht mal eine Grenze überlegen. Wenn die dann über einen gewissen Zeitraum, zwei Jahre oder länger, in der Familie sind, ich würde sagen, ab zwei Jahren muss man zu einer Umkehr kommen und diese Fragen lösen und muss

sagen, dann geht eben zum Beispiel das Sorgerecht automatisch auf die soziale Familie über, es sei denn, es spricht was Gravierendes dagegen. Ich will ja gar nichts sagen, wenn die Situationen noch ungeklärt sind, aber wir haben jetzt einen Automatismus, dass es genau andersrum ist. Es gibt immer dieses Schwebeverfahren. Deswegen, glaube ich, braucht man bei dieser Frage, wie statet man soziale Familien aus, eigentlich einen Change und müsste eine Umkehr sozusagen der Dinge erreichen. Ich glaube, dass das auch möglich ist und da ist, glaube ich, auch der Gesetzgeber gefragt zu sagen, wie bringen wir die soziale Familie stärker in den Fokus. Wir haben auch immer noch das Problem, und das merken wir bei den Gerichten, dass Pflegekinder eigentlich, weil es keine eigene Gesetzgebung dafür gibt, immer noch wie Scheidungskinder behandelt werden, also in Umgängen und so weiter. Ich glaube, ich habe immer mal gesagt, wir brauchen eigentlich ein Artikelgesetz, ein Pflegekindergesetz, unter dem man diese Punkte subsumiert und sagt, wir regeln das jetzt mal eigentlich in Gänze. Also das wäre so eine drübergelegte Forderung, die wir auch noch mal eben hinterlegen können, weil es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, das eigentlich leicht zu regeln, auch als Bund. Einiges geht in die Kommunen, aber der Hauptpunkt, nämlich zu sagen, Verbleib in der Pflegefamilie und auch eine Umkehr bei den Gerichten, das würde dann schon zu einer erheblichen Verbesserung der sozialen Familie und auch eben ausgestattet mit diesen Antragsrechten führen.

Der **Vorsitzende**: Frau Slawik.

Abg. **Nyke Slawik** (BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank für Ihr Engagement und ja, dass Sie so vielen Kindern auch individuell ein Leben in Sicherheit ermöglicht haben. Auch vielen Dank, dass Sie teilweise Ihre persönlichen Geschichten heute Abend mit uns teilen.

Ich habe zwei Fragen. Einmal, weil wir ja letzte Woche das Thema Careleaver hatten, ob Sie noch mal ausführen könnten, welche Rahmenbedingungen wir verändern müssten, um auch Kindern, Jugendlichen im Pflegesystem da einen besseren

Verbleib zu ermöglichen über das 18. Lebensjahr hinaus. Also wäre das ein Punkt, wo wir dringend ansetzen müssten, auch da die Möglichkeiten zu verbessern, dass nicht sozusagen nach dem 18. Geburtstag dann alles weggekippt wird, sondern da auch die Verbleibmöglichkeiten zu verbessern.

Dann habe ich noch einen ganz anderen Themenkomplex, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten. Ich würde einmal fragen, weil uns – also ich komme aus Nordrhein- Westfalen und das hat uns im Land über viele Jahre hinweg in der Politik beschäftigt, auch im Landtag Nordrhein-Westfalen mit einer Untersuchungskommission und so, der Fall Lügde, wie Sie die Schutzkonzepte eigentlich beurteilen für Kinder, die in Pflegefamilien kommen, um auch dafür Sorge zu tragen, dass die Pflegeeltern, zu denen sie kommen, verantwortliche und gute Personen sind. Ja, da würde mich Ihre Perspektive darauf noch interessieren. Danke.

Jesse Jeng: Ich würde mich vielleicht einmal äußern, zum ersten Komplex und dann zum Thema Sicherheit, Prüfung und so weiter.

Ich war ja mehr oder minder ein Careleaver, wenn man so will. Ich bin mit 17,5 Jahren ausgezogen und hatte das Glück, dass ich zur Schule gegangen bin. Und da ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich Schüler-BAföG bekommen und Kindergeld. Also habe von 550 Euro dann quasi die 11. bis 13. Klasse gemacht, bis ich zur Bundeswehr gegangen bin. Ich gehe mal davon aus, dass das bei jemandem, der nicht mehr zur Schule ginge, dann eben möglicherweise ein anderes Problem wäre. Ich glaube, wenn wir uns diesen Komplex angucken, fairerweise, wenn man die Adoption erleichtert, Dauerpflegschaft, mal gucken, wie das ganz genau ausgestaltet ist, dann fließt ja womöglich irgendwann auch das Thema Unterhalt ein. In jedem Fall sollte man, glaube ich, staatlicherseits sich die Frage stellen, wie man dort entsprechend die Brücke macht. Es gibt eine Düsseldorfer Tabelle, also wenn mein, in dem Fall, Stiefsohn, der bei uns ist, auszieht, dann weiß ich genau, was ich als Eltern teil zu tun habe und wie das mit dem Unterhalt aussieht. Natürlich muss man sich da schon die Frage stellen, wie wird das gestaltet. Nochmal – das würde sich durch eine Adoption natürlich lösen.

Deswegen, fairerweise, das wäre mein präferierter Weg an der Stelle.

Was das Thema Sicherheit angeht, da gibt es einen Punkt: schon zu meiner Zeit war das Jugendamt heillos überfordert. Ich war selbst Ratsherr in Hannover, im Jugendhilfeausschuss, dementsprechend kenne ich auch so ein Stück weit die Budgets und die Themen. Daher, man kann es ja kaum mehr hören, aber die Dame, die mich damals betreut hat, die hat mehr geschrieben in Formularen, als sie draußen sein konnte bei Kindern. Das heißt, man muss sich ernsthaft auch nochmal mit dem Thema Bürokratie in Jugendämtern auseinandersetzen. Ja, ich weiß, man kann es nicht mehr hören, aber vielleicht ist es ja jetzt der Zeitpunkt, um dafür zu sorgen, dass die Leute mehr draußen sein können. Ich fürchte auch, dass die verschiedenen Zuständigkeiten von Landesjugendamt bis von Aufsicht bis Kommune und so weiter, dass das auch ein gewisses Problem darstellt. In jedem Fall sind aus meiner Sicht Jugendämter unterfinanziert. Auch da, es gibt halt keine Lobby so richtig, weder für Heimkinder noch Pflegekinder. Ich glaube, einer der Kernpunkte ist, dass die Betreuer ganz konkret mehr draußen sein können.

Ein weiterer Punkt: wenn gesunde soziale Familien gestärkt werden und mehr machen können, im Bereich Pflegekinder, dass es in Dauerpflege-Verhältnisse übergeht, nochmal mit Gutachter, mit Familiengericht und von mir aus dann mit einem jährlichen Gespräch – ich weiß gar nicht, ob das nötig ist – dann kann man da natürlich auch unfassbare Kapazitäten freimachen für diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen. Ich glaube, das System muss passgenauer werden.

Also, um es zusammenzufassen: die verschiedenen Kompetenzen klären, aber dann die Finanzierung prüfen, Bürokratie abbauen und im Grunde durch die klare Unterscheidung bei gesunden sozialen Familien, die man aus dem System nehmen, wo man das System entlasten kann, dann eben das Thema stärken, die Kapazitäten stärken. Ich glaube, dadurch wäre schon eine ganze Menge gewonnen. Denn ehrlicherweise, diese Fälle, die es da gibt – und glauben Sie mir, bei mir war auch nicht immer alles einfach, im Nachhinein ist das

Ergebnis gut – aber die Fälle, die es da gibt, die haben viel damit zu tun, dass die Leute gar nicht die Power haben, da draußen zu sein. Die sind nicht draußen, die sind wenig bei den Familien tatsächlich. Wie war das eben, einmal im Monat ein Treffen oder einmal im halben Jahr oder so? Ja, ein Kaffee. Das heißt also, ich glaube, man muss sich wirklich mit den Kapazitäten, die tatsächlich vor Ort vorhanden sind, um sich um Kinder zu kümmern, um die muss man sich kümmern.

Ulrike Hinrichs-Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ich würde das noch ganz kurz ergänzen wollen. Diese Schutzfrage, die stellt sich ja automatisch. Ich glaube, dass wir in dem Prozess der Auswahl der Pflegeeltern eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Das ist meine Erfahrung. Wie wird man überhaupt Pflegeeltern? Man muss ja zum Jugendamt gehen und das dann anmelden. Dann geht man in viele Gespräche und kommt auch in Vorbereitungskurse. Da finde ich die Begleitung eigentlich hinreichend. Das würde ich auch nicht überfordern wollen. Da sind auch, glaube ich, Mitarbeiter, die das ganz gut abschätzen können, die auch viel Erfahrung haben.

Ich würde Jesse Jeng völlig recht geben, wenn die Kinder dann da sind, dann ist tatsächlich das Problem da, dass es zu einer Überforderung in den Jugendämtern kommt, also dass das nicht hinreichend kontrolliert wird. Ich glaube aber, dass sich das ein bisschen wieder entspannt. Wir hatten eine Situation, dass wir durch die Flüchtlingszahlen, die so immens angestiegen sind, in den Jugendämtern sehr, sehr viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge hatten. Dadurch waren eigentlich die Stellen, die auch für unsere Pflegekinder zuständig waren, – unsere eigenen Pflegekinder sind auch ein Ergebnis dieser Flüchtlingsrouten gewesen, also der Vater zumindest – dadurch waren die Jugendamtsmitarbeiter heillos überfordert mit dieser Situation. Ist ja auch logisch. Die hatten dann Vormundschaften, ich habe mal mit der Jugendamtsleiterin gesprochen, von 70 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die dann teilweise in Hotels und Einrichtungen hier lebten. Das hat sich jetzt durch diesen Rückgang schon deutlich verbessert. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass die lange Begleitung der Jugendämter in den Familien eigentlich eher durch so eine gewisse Routine und

Bürokratie begleitet ist, also die sind einfach, das würde ich sofort unterstützen, viel zu selten an den Familien dran. Die priorisieren natürlich auch sehr stark. Jetzt ist es bei uns wahrscheinlich so, merken wir auch, die wissen natürlich, dass es gut läuft, und dann kommen sie auch nicht so oft und verzichten lieber mal auf den Besuch, und haben dann aber wieder sehr prekäre Fälle, wo sie dann öfter hinmüssen. Aber dass das in irgendeiner Form einer Systematik unterliegt und auch gut ausgestattet ist, das würde ich auch verneinen. Das ist ein schwieriges Feld. Da ist ja auch nicht genug Geld da. Ich glaube, da müsste man eher erstmal dran arbeiten, dass wir es irgendwie schaffen, die Kommunen zu entlasten, was die Heimunterbringung angeht, um dann auch Kapazitäten freizukriegen, weil jeder, der nicht im Heim ist, muss da ja auch nicht betreut werden. Da hat man vielleicht einen anderen Personalschlüssel bei den Pflegefamilien.

Der Vorsitzende: Also, wir sind ja hier auch Teil einer großen Sozialstaatsreform, die immer wieder angekündigt wird. Das ist ja auch spannend, wie Sie das dargestellt haben, dass es ja auch Effekte hätte, wo man zum Wohle der Kinder einsparen könnte. Das ist wirklich ein sehr spannender Aspekt. Trotzdem finde ich das, was die Kollegin Slawik gesagt hat, natürlich total bedenkenswert.

Deswegen würde ich Sie gerne nochmal fragen, haben Sie auch Zahlen über Pflegeverhältnisse, die scheitern, weil Pflegeeltern eben sich als nicht geeignet herausgestellt haben oder weil das irgendwie nicht funktioniert hat? Wie ist das eigentlich? Das wäre auch für mich nochmal so eine praktische Frage.

Zum einen, wie groß ist die Zahl, dass das dann eben aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert, und zum anderen, welche Verpflichtungen gehen Sie eigentlich als Pflegeeltern ein? Kann man dann einfach nach einem halben Jahr sagen, funktioniert nicht, ich gebe das Kind wieder ab? Sie haben ja vollkommen recht, für das Kindeswohl sind stabile Verhältnisse wichtig. Deswegen können wir auf der anderen Seite auch nicht zulassen – Sie sind jetzt die positiven Beispiele, ich frage danach, repräsentieren Sie die Mehrheit oder wie sieht es da an Zahlen aus? Vielleicht kann dazu

noch jemand etwas sagen.

Susanne Litzel (Stiftung EmMi LuebesKind gGmbH): Also, Zahlen, glaube ich, gibt es gar nicht. Jedenfalls konnten wir bislang keine eruieren, nirgends, auch in den Ämtern nicht, aber es ist schon so. Ich kenne eine Rückführung, aber es ist meistens so, dass die Pflegeeltern ganz aktiv diese Kinder zurückgeben, weil sie zu schwierig für sie sind. Dass das Jugendamt aus einer Pflegefamilie jemanden rausholt, das gibt es selten und da ist die Auswahl, glaube ich, wie Du auch sagst, schon ganz gut. Bei uns war es leider ein bisschen so, da waren Ressentiments. Mal eine kleine Geschichte, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Freunde von uns wollten ein Kind zur Pflege aufnehmen, das konnte sogar FASD (*Fetal Alcohol Spectrum Disorder*) haben, konnte behindert sein, egal. Dann kam die Jugendamtsmitarbeiterin in die Wohnung, schaute sie sich um und sagte, so viele Bücher, ob sich da ein Kind wohlfühlt. Solche Dinge gibt es auch. Ich meine, ich möchte jetzt niemandem hier zu nahe treten von der linken Partei, aber es gab mal auf der linken Seite tatsächlich politisch, „Milieunahe Vermittlung“, so hieß das. Das war fatal. Chantal, der Hamburger Fall, die in der Kühltruhe gefunden wurde, das war eine Milieunahe Vermittlung zum Beispiel. Also davon sind wir, glaube ich, inzwischen weg, aber das gab es. Darum sind oft Menschen, die so ein bisschen intellektueller erscheinen oder so ein bisschen wohlhabender erscheinen, gar nicht die gewünschten Pflegeeltern. Das haben wir leidlich zu spüren bekommen. Das kann ich Ihnen ernsthaft sagen. Das kommt auch hinzu. Aber prinzipiell ist die Auswahl, glaube ich, sehr gut.

Der Vorsitzende: Aber sagen Sie mir bitte nochmal, wie ist das? Weil Sie gesagt haben, das Kind ist zu schwierig. Also haben Pflegeeltern jederzeit das Recht, zu sagen, das wird jetzt hier nichts?

Susanne Litzel (Stiftung EmMi LuebesKind gGmbH): Ja, genau.

Ingo Büscher: Aber... Wie soll ich das sagen? Jedes Kind ist ja sowieso eine Wundertüte. Also man entscheidet sich, ob es jetzt ein leibliches Kind ist oder ein angenommenes Kind. Da kommt das Kind mit

dem Charakter, und der eine liegt einem mehr, der andere liegt einem weniger. Bei uns war es in Summe diese Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen. Das, was Sie auch sagten, Frau Hinrichs-Clasen, dieses Pflegeeltern-Werden, das war ein Prozess von sechs bis neun Monaten, immer wieder überprüft. Ich musste sogar, als ich jetzt Krisenpflege machte letztes Jahr – ich bin Sozialpädagoge, ich habe seit über 20 Jahren Pflegekinder, ich kenne mich aus – ich musste eine Schulung machen, um Krisenpflege machen zu dürfen. Das war aber auch immer klar, unsere Kinder hatten alle Schwierigkeiten, alle. Wir konnten immer sagen, wenn es zu viel wäre, hey, wir brauchen Unterstützung vom Jugendamt. War bei uns nicht, aber diese Möglichkeit ist da. Auch die Rückführung ist möglich.

Ulrike Hinrichs-Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ich glaube, die Zahlen gibt es. Da brauchen Sie, glaube ich, tatsächlich nur über die Länder an die Jugendämter mal diese Frage stellen. Das wäre ja auch vielleicht nochmal interessant für diese Bund-Länder-Geschichte. Soweit ich das aber jetzt weiß, das ist einfach nur, ich habe mit der Bereichsleiterin im Jugendamt Mitte, das uns auch betreut, darüber auch gesprochen, hab gesagt, wie viele Pflegekinder werden denn rückgeführt? Zum Beispiel aus der Dauerpflege, weil das für uns auch nochmal so ein Kriterium war, lassen wir uns darauf ein? Da hat sie gesagt, 99,9 Prozent verbleiben in der sozialen Familie. Also daraus kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wenn wir darüber sprechen, ob Kinder in die leiblichen Familien aktiv zurückgegeben werden oder möglicherweise auch entzogen werden, da sprechen wir ehrlich gestanden über einen ganz kleinen Prozentteil. Darum habe ich auch dieses mediale Thema vorhin am Anfang nochmal angesprochen. Leider ist es so, dass die aber ein mediales Übergewicht haben. Also wir erfahren immer wieder von diesen Negativfällen, obwohl die eigentlich selten sind, wenn man guckt. Das ist auch die Erfahrung, die sich jetzt deckt mit der aus den Abenden, die wir in unserem Netzwerk machen, da kommen immer um die 100 Personen, die alle meistens Pflegeeltern sind und dann berichten. Wir haben eigentlich den Erfahrungswert, dass es relativ stabile Verhältnisse in den Pflegefamilien gibt, auch weil dieser Auswahlprozess, das war bei uns auch über ein Dreivierteljahr, doch sehr genau ist. Das ist ja auch gut so. Deswegen, glaube ich, haben wir zwar diese

Fälle, wo es Misshandlungen in Pflegefamilien gibt, klar, ich meine, wie in jedem Leben gibt es mal ein schwarzes Schaf, aber in der Regel nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die man nicht verändern muss, aus meiner Perspektive, aber ich glaube auch, dass die Jugendämter dafür ganz gute Zahlen und Statistiken liefern können.

Der Vorsitzende: Ich glaube, das ist total wichtig, dass es für die Kinder natürlich dann noch eine Stabilität gibt. Also für die Kinder ist es ja auch wichtig, dass dieses Damoklesschwert, wie Sie es vorhin bezeichnet haben, beseitigt, also dass man einfach für alle dann Klarheit schafft. Sie haben ja schon gesagt, man muss natürlich einen gewissen Zeitraum abwarten.

Entschuldigung, das wollte ich nur noch sagen und jetzt natürlich nochmal, Herr Jeng.

Jesse Jeng: Gerne. Also, ich kann mich anschließen, und es wären sicherlich wichtige und gute Zahlen. Gleichzeitig, glaube ich, auch hier ist ein systemischer Ansatz gut. Wir haben ja die Situation, also meine Pflegeeltern, meine Eltern, haben auch Kurzzeitpflegen im Nachgang noch gemacht. Das heißt also Kinder, die wirklich aus schweren Gewalterfahrungen zu uns gekommen sind, in die Kurzzeitpflege, und dann wurde eine Pflegefamilie oder eine andere Unterbringung gesucht. Mit einem guten Monitoring kann man es natürlich auch hinbekommen, dass wenn Kinder beispielsweise in Pflegefamilien tatsächlich misshandelt werden, dass die auch in dieses System reingehen. Aber zu diesem systemischen Ansatz gehört ja unbedingt auch, die Anzahl der Pflegefamilien insgesamt zu erhöhen. Denn, das will ich ja ganz offen sagen, ich habe das ja gerade eben gesagt, ich hatte auch einen Sozialarbeiter als junger Mensch, ich saß nicht immer im Anzug da und hatte meine Themen, genauso wie mein kleiner Bruder. Wissen Sie, wenn es zu wenig Pflegefamilien gibt, man kriegt, ich sage das jetzt mal nicht in Bezug auf mich, ich sage das jetzt einfach mal so ganz allgemein, man kriegt von seinen Pflegeeltern mal eine gewischt. Was glauben Sie, was eine völlig überarbeitete Jugendamtsangestellte sagt? Schicke ich den ins Heim? Oder lasse ich den lieber da, weil ich doch irgendwie davon ausgehe, besser als Heim ist es schon?

Das heißt, die Gesamtzahl der Pflegefamilien muss hoch. Wenn die Gesamtzahl der Pflegefamilien, die funktionieren und gute, grundsätzliche, soziale Familien sind und das Jugendamt nicht vor der Alternative steckt, ich packe das Kind jetzt wo auch immer hin, sondern wenn ich es jetzt in das System reintühre, muss ich nicht zwischen zwei schlechten Alternativen entscheiden, sondern tatsächlich in einen guten systemischen Ansatz. Dann hat man eine Chance, im Grunde da dann auch entsprechend einzugreifen. Deswegen führt fast jeder Weg zurück dazu, ein besseres, funktionierendes Ökosystem zu machen. Nochmal, 125 000 Kinder in Heim, 85 000 in Pflegefamilien. Das kann nicht sein.

Abg. **Truels Reichardt** (SPD): Auch erstmal vielen Dank von mir für Ihre Schilderung und vor allem auch für das Engagement. Ich kann mich da allen meinen Vorrednerinnen und Vorrednern nur anschließen.

Wir haben ja jetzt einiges an Punkten gehört, wo die Kinderkommission auch eine schöne Aufgabe hat, sich zu überlegen, wie wir daraus am Ende was anschieben können, was konkret wird. Ich finde dieses Konstrukt der sozialen Familie total spannend und richtig. Wir müssen ja viel mehr in all diesen Fragen vom Kindeswohl und vom Kind aus blicken. Natürlich haben wir da auch die dann oft vorherrschende Problematik, dass die Eltern, oder in manchen Zusammenhängen muss man sie vielleicht auch eher Erzeuger nennen, auch ihre Rechte haben, die auch grundgesetzlich verbriefte sind und wo wir bei so Fragen wie Umgangsrecht, Sorgerecht und so ja auch so schätze ich es als juristischer Laie zumindest ein, dann ja auch in verfassungsrechtlich relevante Fragen kommen. Das werden wir dann mit Sicherheit auch hier nochmal intensiv evaluieren und prüfen müssen. Ich gucke schon zu der Kollegin aus dem BMJV rüber. Aber auf jeden Fall sind da viele Punkte bei, wo ich auch ganz klar sage, wir haben einen ganz dringenden Handlungsbedarf. Das wird eine spannende Aufgabe für uns, zu gucken, wie wir da jetzt auch was anschieben können, denn die Zahlen sind ja wirklich erschreckend. Es kamen ja jetzt auch nochmal eben neue Zahlen zu Inobhutnahmen, und das ist ja wirklich übel, wenn wir sehen, dass tausend Kinder, also Kleinstkinder eben nicht in den

Genuss, in Anführungszeichen, einer Pflegefamilie kommen, wo man eine feste Bezugsperson oder feste Bezugspersonen hat. Das ist ja gerade in den ersten Jahren das Allerwichtigste, dann schadet das den Kindern und dann schadet uns das und das hatten Sie, Herr Jeng, auch gesagt, auch volkswirtschaftlich enorm für die Zukunft.

Bei der Frage des Findens zusätzlicher Pflegefamilien, und da haben wir die Frage Öffentlichkeit und genau die Änderung dieser Rahmenbedingungen, da bin ich dabei. Mir haben jetzt einige Verbände oder vor allem der PFAD auch nochmal ins Stammbuch geschrieben, die Fragen von Höhe Pflegegeld und die Frage der Altersversorgung, die von vielen auch als problematisch beschrieben wurden. Wir haben ja jetzt diese finanziellen Themen bisher ausgespart, und ich fand alles andere auch hochgradig interessant, aber vielleicht können Sie zu diesen Rahmenbedingungen auch nochmal was sagen und inwieweit das vielleicht auch Hebel sind, zusätzliche Pflegefamilien gewinnen zu können, was ja einfach wichtig wäre.

Christian Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ich glaube, eines der Grundmotive, dass wir uns als Allianz zusammengeschlossen haben und dass wir das Augenmerk weg von den finanziellen Fragen legen wollen, es ist natürlich immer zu wenig. Also egal wie viel man zahlt, es ist immer zu wenig, weil es immer auch Fälle gibt, die sehr fordernd sind.

Ich glaube persönlich, dass die Ausstattung der Pflegeeltern mit dem Pflegekindergeld nicht ein Grund ist, dass es so wenig Pflegeeltern gibt. Ich glaube nicht, dass das ein Grund ist. Ich glaube, der Hauptgrund ist die geringe Bekanntheit, die organisatorische Abgrenzung zur Adoption und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, über die wir gerade gesprochen haben. Natürlich wäre es schön, wenn die Pflegeeltern als Anerkennung mehr Geld bekommen. Es gibt auch viele Fälle, die mehr Geld als Aufwand fordern, aber ich glaube nicht, dass es der Schlüssel ist. Bei der Dauerpflege, ja.

Ingo Büscher: Ich sehe es ein bisschen so: ich habe jetzt gerade letztes Jahr ja die Krisenpflege gemacht, der Junge war 20 Monate bei mir. In Berlin gab es dieses Modellprojekt Bonuszahlung, also analog

zum Elterngeld gab es nochmal 924 Euro dazu, und siehe da, es haben sich mehr Eltern gemeldet, die Pflegeeltern werden wollen. Natürlich ist es ein finanzieller Aspekt, und ich finde schon, dass es generell bundeseinheitliche Regelungen geben sollte. Ich weiß gar nicht, warum das nicht geht, denn BAföG ist ja auch bundeseinheitlich gleich. Warum geht das bei den Pflegegeldern nicht? Da gibt es Länder, die einfach viel mehr zahlen. Ich meine, für ein normales Pflegekind kriegt man jetzt 420 Euro im Monat für Pflege und Erziehung, für die Tätigkeit der Pflegeeltern und dann noch für Wohnung und Sachkosten und so weiter und so fort, bis man auf die 1 000 Euro kommt. Aber Sie wissen selber, dass alles teurer wird.

Susanne Litzel (Stiftung EmMi LuebesKind gGmbH): Das ist in Berlin so, wir haben in Nordrhein-Westfalen Pflegegelder aufgegeben, das war doppelt so hoch, tatsächlich.

Jesse Jeng: Ich würde vielleicht zu dem Thema noch einen Punkt sagen. Ich glaube, ich sehe es auch so, aber die Frage ist dennoch insofern richtig, dass, glaube ich, der Staat von der Kostenersparnis durch Heime ausgehen muss. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie gleich viel sein soll oder sowas in der Art, aber einfach diese Grundfrage, diese Personen werden sich stärker kümmern, und insbesondere dann, wenn es diesen Track zur Dauerpflege und zur Adoption gibt, dann ist das ja ein Incentive. Dann fängt das so an, dass die Leute sagen, okay, das machen wir. Wir wollen gerne Kinder haben, eine Million kinderlose Paare. Wir werden uns bemühen, wir werden uns anstrengen, weil wir wissen, am Ende dieses Vier-Jahres-Zyklus von mir aus steht wahrscheinlich die Dauerpflege oder die Adoption. Wenn man dann das im Grunde als ein staatliches Investment sieht, ist das, glaube ich, gut.

Ein anderer Faktor, den ich gerne noch einmal einbringen möchte, ist, ich habe das ja eben gerade gesagt, mein Bruder und ich, wir waren suchtkrank, als wir geboren wurden, meinen kleinen Bruder hat es noch etwas heftiger erwischt. Da stelle ich mir ein bisschen die Frage, was ist eigentlich mit dem ganzen Thema Psychologen, Traumabewältigung und so weiter und so fort. Ehrlicherweise schaue

ich da so ein bisschen in die Richtung, weil ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive sagen und sehe das natürlich alles als überhaupt nicht nötig an und so weiter. Das ist klar. Für sich selbst sieht man das natürlich nie. Aber möglicherweise ist das auch eine Frage, wie man unbürokratisch Familien unterstützen kann, insbesondere, wenn sie diese besondere Aufgabe auch auf sich nehmen, Kinder mit Vorbelastungen aufzunehmen.

Der Vorsitzende: Ich würde jetzt folgenden Verfahrensvorschlag machen: Ich gucke jetzt noch einmal nach links. Sie kriegen jetzt alle noch einmal abschließend das Wort. Das habe ich jetzt so ein bisschen eingebürgert. Da kann jeder noch einmal sagen, was ihm auf dem Herzen liegt und ich würde Sie bitten, uns vielleicht als offene Abschlussfrage auch alles zu sagen, was Sie jetzt noch dazu sagen wollen, uns wirklich noch einmal auf den Weg zu geben, was wir als Bundesgesetzgeber konkret mitnehmen sollen. Sie haben die Punkte schon einmal gemacht, aber wenn wir jetzt was regeln wollen, was für Sie sozusagen die wichtigste Priorität wäre. Dann fangen wir einfach bei Herrn Büscher an und gehen reihum.

Ingo Büscher: Natürlich habe ich schon einmal gesagt, Kinderrechte ins Grundgesetz, damit es einfach eine ganz andere Lobby gibt. Einheitliche Regelungen für die ganzen Zahlungen finde ich wichtig. Zu Ihrem Punkt gerade noch einmal, gerade in der Krisenpflege. Es gibt so viele Frauen, die das machen und die Kinder bleiben nicht drei bis sechs Monate, sondern zehn Monate, 20 Monate, zwei Jahre. Die kriegen aber keine Rentenpunkte. Warum kann man das nicht analog den pflegenden Angehörigen machen zum Beispiel. Da kriege ich Rentenpunkte, wenn ich meine Angehörigen pflege. Das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt.

Susanne Litzel (Stiftung EmMi LuebesKind gGmbH): Die Rentenpunkte fallen mir ein. In Halle wird gerade ein Modell entwickelt. Den Menschen, die Kinder aufnehmen werden jetzt Rentenpunkte und Ersatzzeiten angerechnet bei der Rente.

Für mich wäre am wichtigsten, natürlich über den Verbleib klipp und klar zu entscheiden nach einer

bestimmten Zeit, und dann auch keinerlei Rückführungsmöglichkeit. Das ist zentral, denke ich, für alle.

Das Zweite ist natürlich auch die Adoptionsstellen und die Pflegestellen viel enger zu verzahnen. Das muss eine Stelle sein. Wie gesagt, die Adoption ist keine Option in Deutschland. Es wird nicht adoptiert. Tausend Kinder, das ist gar nichts. Da melden sich aber sechs Paare nur allein in Berlin jede Woche. Dieses Missverhältnis muss aufgehoben werden. Da müssen wir viel enger zusammenarbeiten. Die Adoptionsstelle arbeitet für sich und die Pflegestellen arbeiten für sich. Das geht nicht. Also verzahnen und Verbleib wäre für mich das Wichtigste.

Jesse Jeng: Ich schließe mich nur beim Verbleib an. Den Track zur Dauerpflege und zur Adoption stärken, dann lösen wir viele Probleme.

Christian Clasen (Allianz für Pflegekinder): Vielen Dank für das Schlusswort. Ich bin auch nochmal für die Punkte, die Sie, Frau Hermeier, angesprochen haben, dass Sorgerecht planmäßig auf die Dauerpflegeeltern übergeht nach einer Zeit. Die anderen Regelungen müsste man mit einem Artikelgesetz, idealerweise einem Pflegekinderstärkungsgesetz, einvernehmlich dann einzeln lösen. Das sind zu viele Paragraphen. Wenn man da ein gemeinsames Interesse hat, kann man das sehr schnell lösen.

Ulrike Hinrichs-Clasen (Allianz für Pflegekinder): Ich will es auch nicht wiederholen. Die Überschrift ist „Rechtliche Gleichstellung der sozialen Familie“, und das in den Bundesgesetzknoten zu verankern. Ich glaube, ich bin nicht so ein großer Freund davon, zu sagen, wir machen jetzt erst mal dieses Kinderrecht ins Grundgesetz, immer so als Klammer drüber.

Ich wäre eigentlich dafür, und würde es auch empfehlen, wenn man schaut, wo in der Sozialgesetzgebung große Dinge passiert sind, dann ist das meistens passiert, – ich denke an Abtreibung oder Ehe für alle und so weiter, – wenn man den Fraktionszwang aufgehoben hat. Ich würde mir sehr stark wünschen, aber das ist ehrlich gestanden ... aber

ich wollte nur sagen, dies hier ist ein ethisches Thema, und wir reden über Missbrauch von Kindern, also es spielt ja da rein. Darum glaube ich, dass wir aus der Erfahrung, die wir auch in den letzten zehn Jahren gemacht haben, nicht weiterkommen, wenn wir uns verhaken in diesen Fragen, würde uns das Kinderrecht dann mehr Rechte in dieser Sache einräumen oder würde uns das weiterführen? Ich glaube, dass es eher weiter ginge, wenn man sozusagen die Parteien zusammenführt an der Stelle. Das ist die Erfahrung, weil am Ende sind diese Dinge, die wir hier besprechen, oftmals daran gescheitert, dass man sich auf ganz bestimmte Sachen zwischen der einen und der anderen Partei nicht einigen konnte. Das ist vielleicht etwas, was Sie ja hier gemeinsam auch in Angriff nehmen können und im Bundestag dann sagen, bei so einem Thema geht es eben nicht mehr nur um die Partei, sondern um eigentlich das, was drüber liegt.

Der Vorsitzende: Zumindest in der Kinderkommission arbeiten wir daran und sind auch, glaube ich, gar nicht ganz unerfolgreich. Ich habe auch gehört, die Regierung muss nichts dazu sagen, aber dass ja auch gesetzlich an dem einen oder anderen gearbeitet wird, und ich habe zumindest die Hoffnung, dass uns da die Regierung demnächst ja auch mal etwas vorlegt. Was wir Ihnen auf jeden Fall zusagen können, wenn das kommt, dass wir Sie dann auch natürlich, Sie werden sich auch selber bei uns melden, aber dass wir Sie dann auch in die Diskussion einbeziehen.

Ich kann für mich das Fazit machen, das muss jeder für sich selber wissen, aber natürlich, Truels Reichardt hat es angesprochen, sind wir hier im Verfassungsrecht, ich bin jetzt auch kein Jurist, aber wir kommen da, soweit habe ich das auch verstanden, schon an Themen heran. Aber wenn wir, das, was Sie da aufmachen, dass man sagt, man packt das an eine gewisse Dauer, also man will ja hier, Sie haben es ja auch vorhin gesagt, keinem irgendwas wegnehmen. Wir packen das an eine gewisse Dauer dran, finden auch eine klare rechtsstaatliche Regelung mit Kontrollen und so weiter und so fort und dann hoffe ich, ich kann das jetzt nur als Hoffnung formulieren als derjenige, der kein Verfassungsrechtler ist, dass wir da vielleicht eine Lösung finden, die mit unserem

Grundgesetz einhergeht und trotzdem Sie da stärkt. Denn am Ende des Tages ist für mich heute Abend nochmal klar geworden und wir alle haben uns ja auch, glaube ich, ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt, dass wenn wir wirklich das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellen wollen, reicht es einfach nicht zu sagen, das Kindeswohl ist, immer die Option zu haben, irgendwann zur Ursprungsfamilie zurückzukommen. Das ist etwas, was ich ja auch kenne aus der Schulleitungspraxis. Das ist etwas, was mit der Lebensrealität vieler Kinder und Jugendlichen in diesem Land nichts zu tun hat, und deswegen müssen wir eine Lösung finden. Das Grundgesetz ist das Grundgesetz, und das brauche ich, glaube ich, hier auch keinem erklären, es sagt aus guten Gründen, dass die Familien unter besonderem Schutz stehen. Aber an der Stelle muss man eben gucken, wir reden ja jetzt nicht davon, irgendwelche Entscheidungen über Nacht zu treffen, sondern reden hier wirklich, Sie haben es, Herr Jeng, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, von Verfahren, die man auch rechtsstaatlich sehr gut beschreiben kann und wo ich auch zumindest zuversichtlich bin, dass man das politisch durchhält. Und rechtlich haben wir ja Experten in der Regierung, die uns dann Lösungswege aufzeigen können. Das wäre auch der Wunsch, also das kann ich zumindest, glaube ich, für uns formulieren und wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand, ich weiß nicht, wie Dein Kenntnisstand ist, wird uns da demnächst auch was ereilen. Ich weiß, dass in der Vorgängerregierung daran gearbeitet wurde und jetzt auch wieder daran gearbeitet wird und wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen.

Deswegen würde ich auch an der Stelle vorschlagen, dass wir zunächst, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, erst mal auf eine Stellungnahme hier verzichten. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn die Regierung nicht tätig wird in einem absehbaren Zeitraum, das könnten wir ja vielleicht auch mal so fürs Protokoll festhalten, dass wir dann vielleicht doch nochmal mit einer Stellungnahme aktiv werden und die Bundesregierung dann an der Stelle auch mal bitten, etwas zu tun. Aber jetzt sind wir erst mal froher Hoffnung, dass da aus der Regierung selbstständig etwas kommt. Wenn es dagegen keine Widerstände gibt, dann würde ich das zumindest mal so aufnehmen wollen, dass wir die Situation der Regierung jetzt erst mal beobachten und uns eine Stellungnahme vorbehalten.

Dann danke ich Ihnen erst mal, und Sie haben es von uns allen gehört, ich will es auch nochmal ausdrücklich als Vorsitzender sagen: Vielen Dank zum einen, dass Sie hier waren, vielen Dank auch für Ihre Expertise, die ganz wichtig ist, weil das war ja genau das Ziel dieser Reihe, und ich danke auch nochmal ausdrücklich meiner Mitarbeiterin, die das ursprünglich vorgeschlagen hat. Wir haben das mal „Blinde Flecken“ genannt, also Themen, die vielleicht nicht so im Fokus stehen, in den Fokus zu bringen. Das betrifft sehr, sehr viele Kinder in unserem Land, aber es sind halt Themen, die unterbelichtet sind. Ich danke Ihnen für Ihre Expertise, und ich danke Ihnen auch nochmal für Ihr persönliches Engagement. Wir haben heute in unterschiedlicher Weise schon viel über Antisemitismus gehört. Es gibt das schöne jüdische Sprichwort, „wer ein Menschenleben rettet, der rettet die ganze Menschheit“, und ich glaube, Sie sind ein gutes Beispiel dafür.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes Segen, eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten mit Ihrer Familie, und wir freuen uns, Sie in der einen oder anderen Situation bestimmt wiederzusehen.

Jetzt kommt der ganz brutale, formale Akt. Ich muss jetzt die öffentliche Sitzung beenden, Sie kurz nach draußen bitten, aber bleiben Sie ruhig in der Nähe, wir sind in fünf Minuten fertig. Vielen Dank und ich beende damit den öffentlichen Teil der Sitzung und auch die Live-Übertragung.

Beschlussprotokoll

Tagesordnungspunkt 2 nicht öffentlich

Stellungnahme der Kinderkommission zum Themenkomplex „Sharenting und Kinderinfluencer – Kommerzialisierung von Kindheit“

Es wurde kein Beschluss gefasst.

Der Vorsitzende hat angekündigt, den Mitgliedern

zeitnah den Entwurf einer Stellungnahme zum Thema „Sharenting und Kinderinfluencer – Kommerzialisierung von Kindheit“ zukommen zu lassen. Dieser soll auf Mitarbeiterebene abgestimmt und möglichst in der 9. oder 10. Sitzung der Kinderkommission im Januar 2026 beschlossen werden.

Tagesordnungspunkt 3 nicht öffentlich

Beratung zum Vernetzungstreffen mit den Kinderkommissionen und Kinderbeauftragten der Länder

Die Kinderkommission hat einstimmig beschlossen, sich beim 4. Vernetzungstreffen mit den Kinderkommissionen und Kinderbeauftragten der Länder über das Thema „Careleaver und Pflegefamilien“ auszutauschen.

Das Sekretariat wurde gebeten, den einzuladenen Kolleginnen und Kollegen diesen Beschluss mitzuteilen.

Die Mitglieder haben sich ferner darauf verständigt, dass das Vernetzungstreffen am Nachmittag des 4. März 2026 stattfinden soll, um den Gästen die An- und Abreise am selben Tag zu ermöglichen. Einzelheiten zur Zeitplanung sollen Anfang des Jahres 2026 geplant werden.

Tagesordnungspunkt 4 nicht öffentlich

Pressemitteilung zur Aktion anlässlich des Red Hand Days

Es wurde einstimmig beschlossen, die vorgelegte Pressemitteilung zum Red Hand Day 2026 unter anderem auf der Website der Kinderkommission

Schluss der Sitzung: 19:40 Uhr

Im Original gezeichnet

Michael Hose, MdB
Vorsitzender

zu veröffentlichen.

Tagesordnungspunkt 5 nicht öffentlich

Verschiedenes

Es wurde kein Beschluss gefasst.

Der Vorsitzende hat die Mitglieder über einen Beschluss der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige Pandemische Ereignisse“ informiert. Die Enquete-Kommission ersucht die Kinderkommission, eine Anhörung zum Thema „Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen zur Corona-Pandemie“ durchzuführen und dazu verschiedene Kinder- und Jugendverbände einzuladen. Sowohl die Vorsitzende als auch die Obleute der Enquete-Kommission möchten als Gäste daran teilnehmen, und es wird darum gebeten, das Protokoll der Anhörung anschließend zu übermitteln.

Die Mitglieder der Kinderkommission haben signalisiert, dass sie diesem Anliegen gern entsprechen möchten.

Der Vorsitzende hat zugesagt, das Thema in seine weitere Arbeitsplanung aufzunehmen.

Ferner hat er angekündigt, in seiner Amtszeit einen Außetermin der Kinderkommission in seinem Wahlkreis durchführen zu wollen. Ein Beschluss der Kinderkommission dazu soll in einer der nächsten Sitzungen gefasst werden. Die Möglichkeit, solche Außentermine durchzuführen, stünde dann allen Mitgliedern in ihrer jeweiligen Amtszeit zur Verfügung.

Abschließend hat das Sekretariat den Mitgliedern die Regelungen zur Entschädigung von Sachverständigen im Bundestag erläutert.